

次の【事例】及び【判旨】に関する後記1から5までの各【記述】のうち、正しいものはどれか。

【事例】

スキューバダイビングの潜水指導者である被告人は、夜間、指導補助者としての経験が極めて浅く夜間潜水の経験も数回の指導補助者と、潜水経験に乏しく技術が未熟で夜間潜水の経験のない受講生を連れて、夜間潜水の講習指導を開始した。被告人は、指導補助者及び受講生と共に潜水を開始し、途中、魚を捕えて受講生に見せた後、再び移動を開始したが、その際、指導補助者と受講生がそのまま自分に付いてくものと考え、指導補助者に特別の指示を与えることなく、後方を確認しないまま前進した。この間、指導補助者と受講生は、魚の動きに気をとられて被告人の移動に気付かず、海流によって沖に流された。これにより、被告人は指導補助者と受講生を見失い、他方、指導補助者は被告人を探して沖に向かって数十メートル水中移動を行い、受講生もこれに追従した。指導補助者は、受講生の圧縮空気タンク内の空気量が少なくなっていることを確認して一旦海上に浮上したものの、風波のため水面移動が困難であると判断し、受講生に再び水中移動を指示した。これに従った受講生は、自分の空気量を確認しないまま水中移動を続けたため、途中で空気を使い果たしてしまい、パニック状態に陥り、自ら適切な措置を採ることができないまま、でき死するに至った。

【判旨】

被告人が、夜間潜水の講習指導中、受講生らの動向に注意することなく不用意に移動して受講生らのそばから離れ、同人らを見失うに至った行為は、それ自体が、指導者からの適切な指示、誘導がなければ事態に適応した措置を講ずることができないおそれがあった受講生をして、海中で空気を使い果たし、ひいては適切な措置を講ずることもできないままに、でき死させる結果を引き起こしかねない危険性を持つものであり、被告人を見失った後の指導補助者及び受講生に適切を欠く行動があったことは否定できないが、それは被告人の上記行為から誘発されたものであって、被告人の行為と受講生の死亡との間の因果関係を肯定するに妨げないといふべきである。

【記述】

1. 【判旨】は、行為時に一般人が認識・予見が可能であった事情及び行為者が特に認識・予見していた事情を考慮して因果関係の有無を判断する見解に立つことを示している。
2. 【判旨】は、被告人の行為と結果発生との間の因果関係の有無を判断するに際し、その間に介在した被害者である受講生の行動と被告人の行為との関係を考慮していない。
3. 【判旨】は、被告人の行為の危険性が結果へと現実化したか否かによって、被告人の行為と結果発生との間の因果関係の有無を判断したものと理解することができる。
4. 【判旨】は、被告人の行為と結果発生との間に条件関係が認められれば、因果関係を肯定することを示している。
5. 【判旨】は、被告人の行為が結果発生の危険性を有するものである場合には、第三者である指導補助者の適切を欠くどのような行為が介在したとしても、その行為は被告人の行為により誘発されたことになるとしている。

本問【事例】及び【判旨】は、最決平4.12.17（百選I12事件）に主題を求めたものである。

1 誤っている

本記述における見解は、相当因果関係説の中の折衷説である。しかし、【判旨】は、このような基準に従って因果関係の有無を判断するとは示していない。

2 誤っている

【判旨】は、被害者たる受講生の適切を欠く行動は、被告人が受講生らの動向に注意することなく不用意に移動して受講生らのそばから離れて同人らを見失うに至った行為から誘発されたものとしている。よって、【判旨】は、被告人の行為と結果発生との間の因果関係の有無を判断する際に、その間に介在した被害者の行動と被告人の行為との関係を考慮していないとはいえない。

3 正しい

本記述における見解によると、結果の直接的原因となった被害者の行為が不適切と認められる場合であっても、それが行為者の行為から予測可能な範囲内のことであれば、行為者の行為には被害者の不適切な行為を生じさせる危険性が認められ、その危険がそのまま結果へと現実化したと解することが可能とされている。【判旨】は、被害者の不適切な行動が被告人の行為から誘発されたものであり因果関係を肯定するに妨げないとしていることから、これは行為者の行為から予測可能な範囲内のことであり、行為者の行為に被害者の不適切な行為を生じさせる危険性を認めることができ、被告人の行為の危険性が結果へと現実化したものと理解することが可能である。

4 誤っている

本記述における見解は、条件説である。この見解は、結果に影響を与えた全ての条件を同等に評価して、全てに因果関係を認めるものであるため、処罰範囲が広くなる点に特色があり、特殊な事情が介在した場合の対処ができないとされる。【判旨】は、介在した被害者の不適切な行動が被告人の行為に誘発されたものと認定した上で、因果関係の肯定を妨げないとしていることから、条件関係のみで因果関係を肯定することを示したものではない。

5 誤っている

【判旨】は、本件事情の下において、指導補助者の適切を欠く行為が被告人の行為から誘発されたものと認定しているが、適切を欠くどのような行為が介在したとしてもその行為は被告人の行為により誘発されたことになるとまではしていない。